

Õigusrikkumise toime pannud lapse abistamine



Elise Nikonov

laste ja perede osakonna peaspetsialist, sotsiaalministeerium

Õigusrikkumise toime pannud lapsega tegelemisel jooksevad kokku riigi kaks rolli: esiteks süütegude menetlemine, et ennetada uusi seaduserikkumisi, tagada ühiskonna turvalisus ja rahuldada kannatanu õiglustunnet, ning teiseks kohustus tagada iga lapse, sh õigusrikkumisi toime pannud lapse õigused ja heaolu.

Kuigi need eesmärgid võivad tunduda olevat teineteisega vastuolus, on siiski võimalik saavutada edu mõlemaga – seda juhul, kui õigusrikkumisele reageeritakse viisidel, mis aitavad lapsel mõista teo ebasobivust ja heastada tehtud kahju, ning samal ajal tegeldakse lapse teo taga olevate sügavamate põhjuste ehk lapse probleemide ja abivajadusega.

Lapse õigusrikkumisega tegelevad politsei, prokuratuur, kohus ning ohvriabi lepitusteenus. Nii uute õigusrikkumiste ennetamiseks kui ka lapse heaolu tagamiseks on seejuures kõige tulemuslikum praktika, mis järgib taastava õiguse põhimõtteid (loe täpsemalt Kaire Tamme ja Kadri Ann Salla artiklist lk 76).

Last saab aidata lastekaitsetöö, sotsiaalteenuste ja haridus- ning tervishoiusüsteemi teenuste kaudu. Õigusrikkumise toime pannud lapse vajadused ei erine teiste laste omadest. Seetõttu ei tohiks õigusrikkumise toime pannud last häbimärgistada ja temaga peaks tegelema nagu iga teise abivajava lapsega. Õigusrikkumise toime pannud abivajavat

last saab üldises abivajavate laste abistamise süsteemis abistada oluliselt tõhusamalt kui õigusrikkumisi toime pannud lastele loodud spetsiaalses süsteemis.

Alaealiste komisjonide kaotamine

Alaealiste komisjonid on eksisteerinud nende kahe tegevuse piirimal: ühest küljest menetletakse õigusrikkumisi (kuulatakse laps üle, arutatakse tema süütegu), ning teisest küljest rakendatakse teda abistavaid mõjutusvahendeid (näiteks sotsiaalset rehabilitatsiooni).

Oma vormilt ei sobi alaealiste komisjonid aga hästi kummagi eesmärgi saavutamiseks. Teole on võimalik kiiremini reageerida politseil, prokuratuuril ja kohtul, kes peaksid järgima korrektselt lapse õigusi tema süüteo menetlemisel ning kaasama kannatanut nii palju, kui see on võimalik; põhjalikumat sekkumist vajavatel juhtudel saab kasutada lepitusteenust. Lapse abivajadusega on võimalik oluliselt lapsesõbralikumalt tegelda lastekaitse süsteemis, kus laps ei pea oma

muredest rääkima mitme täiskasvanu ees (kes on kogunenud selleks, et tema tegu hukka mõista), vaid ta saab usalduslikult pöörduda korraga ühe täiskasvanu poole, kelle ainus ülesanne on teda aidata.

Alaalistel komisjonid dubleerivad teiste osaliste juba tehtavaid ülesandeid. Selle asemel et panustada mitme dubleeriva süsteemi arendamisse ja parandamisse, on tunduvalt targem suunata senised alaaliste komisjonide ressursid sellesse, et abivajava lapsega tegelemise süsteem muutuks aina paremaks nii õigusrikkumisi toime pannud abi vajavatele lastele kui kõigile teistele abi vajavatele lastele.

Nendel põhjustel tunnistatakse sotsiaalministeeriumis ette valmistatud eelnõuga kehtetuks alaalise mõjutusvahendite seadus (AMVS) ja lõpetatakse alaaliste komisjonide tegevus. Eelnõu peaks jõustuma seadusmuudatusena 2018. aasta alguses.

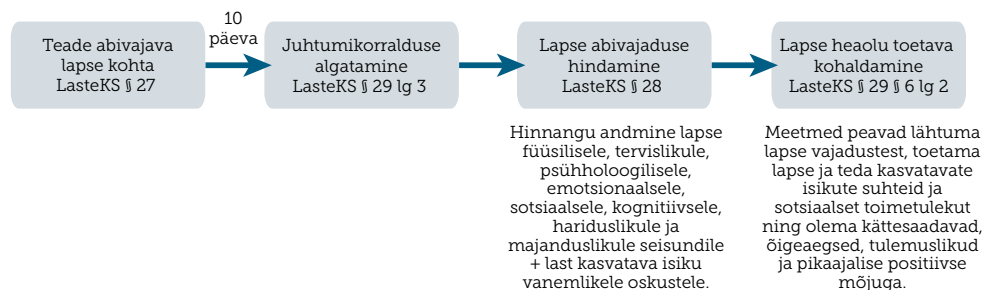
Abivajava lapsega tegelemine kohalikus omavalitsuses

Laps peab abi saama olenemata sellest, kas ta on pannud toime õigusrikkumisi või mitte. Abivajava lapsega tegelemise tõhustamine puudutab oluliselt suuremat hulka lapsi kui õigusrikkumisi toime pannud abivajavad lapsed, viimased moodustavad sellest vaid osa. Kohalike omavalitsuste (KOVide) ja riigi ühiste jõupingutuste tulemusena peame samm-sammult liikuma selle poole, et iga

Eestis elava lapse, olgu ta (juba) õigusrikkumise toime pannud või (veel) mitte, probleeme märgataks ja ta saab kvaliteetset abi.

Kõigil lapsega töötavatel inimestel on kohustus teha omavahel koostööd. Seejuures on eriti tähtis pere ja lapsega tehtav koostöö. Kuigi seda peaks tegelikult tegema iga lapsega töötav isik – ka karistussüsteemis –, on lapse abistamisele pühendunud spetsialisti puhul eriti oluline, et ta lapse ülekuulamise ja hukkamõistmise asemel keskenduks lapse kuulamisele ja mõistmisele. Alles siis, kui laps tunneb, et temasse suhtutakse eelarvamusteta ja tema arvamust austatakse, suudab ta õppida ka teiste arvamusi austama, ning alles siis, kui ta kogeb, et temast hoolitakse, suudab ta õppida ka ise teistest hoolima.

Lapse puhul viib juhtumikorraldust läbi peamiselt lastekaitsetöötaja. Lastekaitseaduse (edaspidi LasteKS) mõttes ei tähenda lastekaitsetöötaja üksnes isikut, kes vastavat ametinimetust kannab, vaid iga KOVi ametnikku, kes täidab seadusega ette nähtud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamisel. LasteKS näeb lastekaitsetöötajatele ette kvalifikatsiooninõuded ning KOV peab tagama, et tema üksuses töötab piisav arv kvalifitseeritud lastekaitsetöö tegijaid. KOV ei pea lastekaitsetöötajaid palkama üksinda, seda on võimalik teha mitme KOVi koostöös. Samuti on igal KOVil võimalik kasutada KOVis eri töövorme, näiteks moodustada raskemate juhtumite



Joonis 1. Abivajava lapsega tegelemise protsess lastekaitseaduse järgi

arutamiseks laste ja perede komisjon. Seega KOVis, kus on praegu alaealiste komisjoni tegevuse raames hea võrgustikutöö lapsega töötavate spetsialistidega, on võimalik selle koostööga jätkata laste ja perede komisjoni kujul, ilma last täiskasvanute ees üle kuulamata ning liigsete bürokraatlike piiranguteta.

Samuti on oluline pöörata tähelepanu LasteKS § 6 lõikele 2, mis näeb ette, et riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused peavad vastavalt võimalustele arendama välja meetmed lapse abivajaduse ennetamiseks ning olemasolevate probleemide vähendamiseks, ning et need meetmed peavad lähtuma lapse vajadustest, toetama lapse ja teda kasvatavate isikute suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning olema kättesaadavad, õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga. Sellest sättest, samuti LasteKS § 17 lõike 1 punktides 2 ja 3 tulenevalt peab KOV arendama välja meetmeid (teenuseid, toetusi, programme, projekte) selleks, et ennetada lapse abivajadust ja abivajavat last aidata. See tähendab, et kuigi riik toetab lapsi ja peresid mitmesuguste teenustega, lasub KOVil kohustus vajalikke teenuseid arendada ja pakkuda. Ka siin on tähtis KOVide koostöö: iga KOV ei pea kõiki teenuseid eraldi oma territooriumil välja arendama.

Riigi tugi kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatele

Riik toetab kohalike omavalitsuste lastekaitsetööd mitmel tegevussuunal.

Esiteks pakub selle aasta algusest KOVidele lastekaitsetöös tuge Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus. Lastekaitseüksuse juhtumikonsultandid aitavad KOVidel seada nii üldisi suundi (nt toetades laste heaolu kajastamist KOV arengukavas) kui ka lahendada konkreetseid üksikjuhtumeid. Olenemata sellest, kas abivajav laps on pannud toime õigusrikkumise või mitte, võib iga KOVi töötaja

pöörduda alati Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse poole, et saada sobivate lahenduste leidmisel tuge:

- ♦ Lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Tartumaa, Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa) tel 5190 6763
- ♦ Ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa) tel 5192 3634
- ♦ Lääne piirkonnas (Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa) tel 5309 1597
- ♦ Põhja piirkonnas (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa) tel 5340 1856

Teiseks toetab riik KOVi töövahendite (juhend- ja hindamismaterjalide) loomisega. 2017. aastal arendatakse välja KOVide lastekaitsetöötajatele nende igapäevatööd toetav terviklik juhtumiraamistik. Juhtumiraamistik kohandatakse Eesti oludele Rootsis kasutusel oleva BBIC süsteemi põhjal, mis omakorda põhineb Ühendkuningriigi ühisel hindamisaamistikul (*Common Assessment Framework*). Juhtumiraamistik on juhend- ja abimaterjalide pakett, sh vormid ja tugidokumendid, mida KOVi lastekaitsetöötaja saab oma töös kasutada.

Kolmandaks toetab riik KOVi, pakkudes lastekaitsetöötajatele tasuta täienduskoolitusi ja töönoustamist. Täienduskoolitusi korraldab Tervise Arengu Instituut. Tänavusel aastal on alustatud esimeste koolitustega, mille põhjal koolituskava täiendatakse. Töönoustamisega on juba alustanud vastava hanke võitnud Perede ja Laste Nõuandekeskus. Kui täienduskoolituse eesmärk on lastekaitsetöötaja üldise pädevuse tõstmine, siis töönoustamine võimaldab raskeid juhtumeid ühiselt läbi arutades ennetada lastekaitsetöötajate läbipõlemist ja suurendada nende töö tulemuslikkust.

Neljandaks loob ja arendab riik teenuseid raskematele sihtrühmadele. Alljärgnevalt kirjeldan kahte riiklikku teenust, mis on seni olnud alaealiste komisjoni pädevuses,

kuid mis saavad eelnõu jõustumisel KOVi kaudu kättesaadavaks kõigile lastele, kes neid teenuseid vajavad, hoolimata sellest, kas nad on õigusrikkumise toime pannud või mitte.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on reguleeritud sotsiaalhoolekande seaduses. Sama nimetusega teenust pakutakse nii täiskasvanud puuetega isikutele, puuetega lastele kui ka alaealiste komisjonidest suunatud lastele. Sama eelnõuga, millega kaotatakse alaealiste komisjonid, antakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele saatmise õigus kohalikule omavalitsusele.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on kallis ja kompleksne teenus, mistõttu on oluline, et seda ei pakutaks lapsele esimese variandina, vaid ainult olukorras, kus varasematest üksikutest teenustest ei ole piisanud. Seetõttu nähakse eelnõus ette, et lapse saab saata sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui varasemate abimeetmete rakendamine pole olnud piisav või muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik, ning lapsel ilmnevad olulised puudujäägid vähemalt kahes järgmises lapse heaolu valdkonnas:

- 1) füüsiline või tervislik seisund
- 2) psüühiline või emotsionaalne seisund
- 3) sotsiaalne seisund
- 4) kognitiivne või hariduslik võimekus.

Kõigi nende heaolu valdkondade hindamisel peab hindama ka last kasvatava isiku vanemlikke oskusi ja võimalusi tagada lapse heaolu.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse käigus tegelevad koos lapse ja tema perega vähemalt kolm järgmistest spetsialistidest: psühholoog, füsioterapeut, logopeed, arst, õde, tegevusterapeut, loovterapeut, eripedagoog.

Teenuse eesmärgiks on arendada lapse kognitiivseid ja füüsilisi võimeid ning igapäevaelu

oskusi; pakkuda tuge hariduse omandamisel; suurendada eneseteadvust, arendada eneseregulatsiooni, suhtlemis- ja koostööoskusi, ühiskonnaelus osalemist; toetada valmisolekut võimetekohasele tööle asumiseks.

Iga lapse puhul pannakse juhtumi- või rehabilitatsiooniplaani kirja täpsemad arenguvajadused ja eesmärgid.

Alates 2016. aastast on võimalik pakkuda ja saada teenust senise rehabilitatsiooniplaani asemel ka rehabilitatsiooniprogrammi alusel. Iga rehabilitatsiooniprogramm on mõeldud ühele kindlale sihtrühmale ja näeb ette konkreetsed tegevused, eesmärgid ja tulemuste mõõtmise. Alaealiste komisjonidest saadetud lastele on praeguseks kinnitatud üks rehabilitatsiooniprogramm: ärevus- ja tähelepanuhäirega ning autismispektri häirega lastele. Loodame, et tuleb juurde ka uusi teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama teenuseid abivajavatele lastele. Uued teenusepakujud saavad lisaks teenuse osutamisele rehabilitatsiooniplaani alusel koostada ja esitada kinnitamiseks ka enda rehabilitatsiooniprogrammi.

Kinnise lasteasutuse teenus

Üheks mõjutusvahendiks, mida alaealiste komisjonid rakendavad, on lapse saatmine kasvatus- eritingimusi vajavate õpilaste kooli (Maarjamaa Hariduskollegiumi). Alla kümne lapse aastas saadetakse kohtumäärusega ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele, mida normintellektiga laste puhul viiakse ellu Maarjamaa Hariduskollegiumis ning intellektipuudega laste puhul Imastu Kool-Kodus. Lisaks tegutsevad praegu kinniste asutustena Jõhvi Noorukite Ravi- ja Rehabilitatsioonikeskus ja Tallinna Laste Turvakeskus.

Eelnõuga luuakse uus ühtne kinnise lasteasutuse teenuse kord. Tegemist on äärmusliku meetmega, mida rakendatakse ainult juhul, kui lapse käitumine seab tõsiselt ohtu tema

enda elu, tervise ja arengu või teiste inimeste elu või tervise, ja kui seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega. Et kinnises lasteasutuses viibides piiratakse ühte olulisemat põhivabadust – liikumisvabadust –, saab sellele teenusele saata ainult kohtu kaudu. Kui kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli saatmist menetletakse praegu kui kriminaalasja, siis uues regulatsioonis on kinnisesse lasteasutusse saatmise otsustamine tsiviilasi. See tagab, et teenus keskendub ainult lapse abistamisele, mitte karistamisele või distsiplineerimisele.

Uue eelnõuga antakse kohalikele omavalitsustele õigus taotleda kohtult luba lapse kinnisesse lasteasutusse saatmiseks (vt joonis 2).

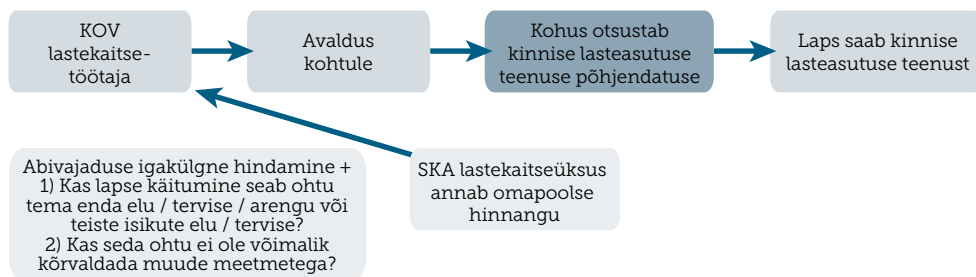
Kõik tegevused kinnises lasteasutuses viibimise ajal peavad viima selleni, et laps tuleks toime ka siis, kui ta teenust enam ei saa. Ei piisa sellest, et last suudetakse teenusel viibimise ajal hoida eemal oma tervist või teiste turvalisust kahjustavatest tegevustest: lapse vabadust ei tohi piirata asjata, kogu kulutatud aeg ja vaev peavad tooma pikaajalist kasu. See tähendab, et kui laps läheb tagasi koju, peab tal selleks ajaks olema kujunenud soov ja võime ise oma käitumist piisavalt kontrollida, et ilma väliste piiranguteta hoiduda end või teisi kahjustavast käitumisest. Selle eesmärgi saavutamiseks peab teenuseosutaja tegelema sisuliselt ja intensiivselt lapse arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamise ja lahendamisega.

Samuti on oluline tutvustada lapsele mitmeid huvitavaid arendavaid vaba aja tegevusi, et temas tekiks huvi tegelda mõnega neist ka pärast teenuse lõppu.

Lapse liikumisvabadust tuleb piirata ainult nii palju, kui on hädavajalik konkreetse lapse puhul, ning lapse olukorra paranedes tuleb piirangut järk-järgult vähendada, valmistades last ette koju tagasi pöördumiseks. Kinnise lasteasutuse teenuse osutaja põhiline vastutus seisneb lapsega tegelemises: olenemata sellest, kui hea või halb on lapse kodune olukord ja milline surve või millised ahvatlused valitsevad lapse sõpruskonnas. Lapses endas peaks tekkima soov ja suutlikkus teha valikuid, mis on talle pikas perspektiivis kasulikud. Kui laps viibib kinnises lasteasutuses, on kohaliku omavalitsuse ülesanne tegelda tema vanematega ning toetada teenusel viibimise ajal lapse ja tema vanemate suhtlust.

Lõpetuseks

See, kas lapsest kasvab õnnelik, oma eluga toime tulev ja teistesse hoolivalt suhtuv täiskasvanu või mitte, sõltub väga paljudest teguritest. Iga väiksemagi sõna või teoga on võimalik mõjutada last kas natuke paremas või natuke halvemas suunas. Last pole võimalik sundida paremaks muutuma: teda on võimalik vaid järjekindlalt ja kannatlikult toetada, aidates tal lahendada oma muresid ja arendades tema oskusi, et tal üleüldse tekiks võime teisiti



Joonis 2. Lapse saatmine kinnise lasteasutuse teenusele

käituda. Sobiva toe ja abi korral võib igast süütegusid toime pannud lapsest kasvada ühiskonda positiivselt panustav täiskasvanu. Ei tasu unustada, et teatav mässumeelsus, piiride katsetamine ja etteantud reeglite kahtluse alla seadmine on teismeeas mitte ainult normaalne, vaid lausa vajalik.

Lisaks sellele, et tutvustame järgnevatele põlvkondadele omi väärtushinnanguid, peame olema valmis ka ise nendelt võimalikult

palju õppima. Ainult juhul, kui me selle asemel, et nõuda lastelt meie austamist, ise esimesena neid ja nende arvamusi austame, saame kujundada ühiskonna, mis koosneb oma peaga mõtleivatest ning oma õiguste ja soovide eest seisvatest, mitte pimesi etteantud reegleid järgivatest kodanikest.

Artiklis käsitletud teemadega seoses tekkinud mõtted ja küsimused on teretulnud aadressil elise.nikonov@sm.ee. 